



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

- | | |
|----------|-------------------------------|
| התובעים: | 1. נירה אלמגור |
| | 2. יוסף אלמגור |
| | תמיר שמואל 5, תל אביב - יפו |
| | נגד |
| הנתבעים: | 1. מירב רותם |
| | 2. יניב רותם |
| | תמיר שמואל 5, תל אביב - יפו |
| | 3. פאוסט אליעזר |
| | 4. פאוסט לימור |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד עידן קייפי |
| | העבודה 11/1 ראש העין |
| | טל': 036511529 פקס: 037608411 |

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישו בעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף לתקן ליקויים בדירה האחרת הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובעים.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שמואל תמיר 5 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 50 בגוש 6886 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, נירה ויוסף אלמגור (להלן - "התובעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 3. הנתבעים 1-2, מירב ויניב רותם (להלן - "הנתבעים 1-2"), היו בעלים של דירה דו-מפלסית המצויה בקומות השניה והשלישית בבית המשותף, מעל דירת התובעים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 5. זאת, עד ליום 4.9.2019, מועד מכירת הדירה לנתבעים 3-4, פאוסט לימור ואלעזר (להלן - "הנתבעים 3-4"), במסגרת הליכי הסדר נושים.

3. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי כבוד המפקח הבכיר על רישום מקרקעין א' סילברמן מיום 5.6.2016 בתביעה שהגישו התובעים נגד הנתבעים 1-2 (מספרה 5/264/2016), הנותן תוקף להסכמת הצדדים, לפיה הנתבעים 1-2 יבצעו עד ליום 31.8.2016 איטום מחדש של מרפסת דירתם עם יריעות ביטומניות, לרבות בדיקת הצפה לבדיקת תקינות האיטום, טרם ריצוף המרפסת (להלן - "פסק הדין").

4. כנטען בכתב התביעה, מאז החורף הראשון לכניסתם לדירה חודרים מי גשם ממרפסת שמש דירת הנתבעים 1-2 לדירת התובעים. חרף ביצוע עבודות בהתאם לפסק הדין, בחורף שלאחר מכן שבה ופשטה בדירת התובעים רטיבות. פניות התובעים לנתבעים 1-2 לתקן הליקויים בדירתם הושבו ריקם.

5. בכתב ההגנה טענו הנתבעים 1-2 כי מאז פנייתם הראשונה של התובעים בדבר נזקי רטיבות בדירתם, הם תיקנו הליקויים במרפסת השמש בדירתם באמצעות אנשי מקצוע שביצעו "איטומים מסוגים שונים". בחודש אוגוסט 2018 פנו הנתבעים לבעלי מקצוע העוסקים באיטום, אשר ביצעו עבודות איטום במרפסת דירתם בעלות של עשרות אלפי שקלים, בהתאם לפסק הדין. עוד כנטען, עם קבלת פניית התובעים, סרו אנשי המקצוע שנתנו בידי הנתבעים 1-2 כתב אחריות, לבדיקת דירת התובעים, ומצאו כי בעיית אוורור בחדר הרחצה בדירתם היא הגורם לרטיבות בחדר זה.

6. ביני וביני, מסרו הנתבעים 1-2 הודעה למפקחת על רישום מקרקעין, כי מתקיים בעניינם הליך פשיטת רגל, כי במסגרת הליכי הסדר נושים נמכרה ביום 4.9.2019 דירתם לנתבעים 3-4, וכי בהתאם להסכם המכר החזקה בדירה תימסר לנתבעים 3-4 ביום 15.9.2020.

7. בהחלטה מיום 6.8.2020 הורתה כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר עיכוב ההליכים נגד הנתבעים 1-2, בשל הליך פשיטת רגל המתקיים בעניינם. המפקחת הוסיפה והבהירה כי קיים ספק ממשי לעניין היות הנתבעים 2-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 בעלי דין נכונים בתביעה דנן, והתירה לתובעים לתקן כתב התביעה ולצרף רוכשי הדירה החדשים ובעליה, הנתבעים 3-4, נתבעים נוספים. בתוך כך, המליצה לצדדים כי ימונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת לעניין הגורם לרטיבות הנטענת בדירת התובעים והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ככל שנמצאו.
8. ביום 9.8.2020 הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן, במסגרתו הוסיפו הנתבעים 3-4 נתבעים נוספים בתביעה, וכן הודיעו דבר הסכמתם למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין.
9. ביום 29.9.2020 הודיעו הנתבעים 3-4 הסכמתם למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין.
10. בהחלטה מיום 29.9.2020, בהסכמת הצדדים, הורתה המפקחת הבכירה א' שרייבר מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס הבנין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ככל שנמצאו.
11. ביום 25.10.2020 הגישו הנתבעים 3-4 כתב הגנה. במסגרתו עתרו לדחיית התביעה נגדם. לדידם, על הנתבעים 1-2 לשאת בכל ההתחייבויות ובכל התיקונים הדרושים בדירתם. זאת, הן משידעו על הרטיבות בדירת התובעים ובניגוד לחובתם בדין לא גילו זאת לנתבעים 3-4 במסגרת עסקת המכר, הן משבמועד הגשת התביעה דנן טרם קיבלו הנתבעים 3-4 החזקה בדירה.
12. בד בבד, הגישו הנתבעים 3-4 הודעה לצד שלישי נגד הנתבעים 1-2, בגדרה עתרו להורות חיוב הנתבעים לשפותם בגין כל סכום שייפסק נגדם.
13. בהחלטה מיום 4.11.2020, הורתה כבוד המפקחת הבכירה א' שרייבר מחיקת ההודעה לצד שלישי, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בתובענה זו שעילתה חוזית, ובשים לב כי במועד הגשת התביעה הנתבעים 1-2



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- אינם עוד בעלים של דירה בבית המשותף, בבחינת צדדים אשר אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון ולהכריע בתביעה בעניינם.
14. ביום 6.1.2021 ניתנה חוות דעת המומחה (להלן - "חוות דעת המומחה"), לאחר שביום 3.11.2020 ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף.
15. בהתאם לחוות דעת המומחה, במהלך ביקורו בדירת התובעים ניכר כי בוצעו תיקוני צבע בחדר הדרום מערבי ובחדר שירותי האורחים בדירה "וניכרו סימני הכתמה מקומיים" (עמוד 7 לחוות דעת המומחה). עוד בהתאם לחוות הדעת, בדירת הנתבעים אותרו סימני רטיבות בקירות החוץ של הדירה הגובלת במרפסת הדירה. בתוך כך, אותרו ליקויים במרפסת דירת הנתבעים, הכוללים הבאים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "היפרדות רובה וכוחלה ממשקי הריצוף והחיפוי; העדר איטום בין מסילת ויטרינה לחיפוי רצפה; מעברי צנרת חסרים איטום נאות; שקיעת אריחי ריצוף בסמוך לנקז גג וסמוך לפאנלים; סדיקה במילוי מישק בחיבור פאנל וחיפוי קיר." (עמוד 9 לחוות דעת המומחה).
16. לנוכח הממצאים שאותרו במהלך הבדיקה ולצורך איתור הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים, הורה המומחה ביצוע בדיקת עמוד מים בצנרת ניקוז מרפסת דירת הנתבעים ובדיקת הצפה במרפסת. ממצאי הבדיקות הדגימו כשלים הן בנקז המרפסת הן באיטומה (עמוד 11 לחוות דעת המומחה).
17. לנוכח הממצאים שנצפו במהלך ביקור המומחה וממצאי הבדיקות שביצע, קבע המומחה כי "נזקי הרטיבות בדירת התובעים הינם בסבירות גבוהה תוצאה של ריבוי כשלים במרפסת דירת הנתבעים 3-4, בניגוד לתקן הישראלי 1752 ובאחריות בעלי הזכויות בדירה זו, בשל כשל בנקז המרפסת ובאיטום המרפסת". בתוך כך, קבע המומחה כי ככל שבוצעו תיקוני איטום במרפסת על ידי הנתבעים 1-2, כטענתם, ואשר חרף בקשות המומחה לא המציאו לפניו כל תיעוד בדבר ביצועם, לא היה בהם כדי לפתור הבעיה (עמוד 12 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (עמודים 12-15 לחוות דעת המומחה).
19. הצדדים לא שלחו למומחה שאלות הבהרה ולא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת.
20. בהחלטה מיום 18.1.2021 הורתה כבוד המפקחת הבכירה שרייבר מועדים להגשת סיכומים בכתב.
21. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם. בגדרם, טענו התובעים כי לנוכח ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו, דין התביעה להתקבל. זאת, תוך חיוב הנתבעים במלוא הוצאות המשפט. הנתבעים 3-4 עתרו לדחיית התביעה נגדם, בנמקם כי האחריות לתיקון הליקויים במרפסת השמש רובצת לפתחם של הנתבעים 1-2, אשר ידעו דבר הליקויים בדירתם עובר למכירת הדירה לנתבעים 3-4 ולא גילו זאת, חרף החובה המוטלת עליהם לעשות כן בהתאם להוראות הדין. בתוך כך, טענו כי נקז המרפסת הוא רכוש משותף ולכן האחריות לתקנו רובצת לפתחה של נציגות הבית המשותף.
22. התביעה עברה לטיפול עם חילופי גב' בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.

דיון והכרעה

23. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

24. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. קל וחומר כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת לא פעל לתקן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הליקויים הגורמים לו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

25. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, בעלים של דירה בבית משותף - כאמור בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין - יהא זה הרשום הבעלים של הדירה בפנקס הבתים המשותפים או הזכאי להירשם בעלים של הדירה מכוח הסכם מכר, במועד הגשת התביעה. משעה שרכש פלוני זכות הבעלות בדירה בבית משותף, כפי הקנייתה על פי הוראות חוק המקרקעין, עומדות לו ולא לאחר מלוא הזכויות והחובות מכוחה של זכות קניין זו (בעלות) בהתאם להוראות פרק ו' לחוק המקרקעין שעניינו "בתים משותפים". בכלל זאת, החובה הקבועה בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, ככל שלא קיימת הוראה בעניין זה בתקנון מוסכם שנרשם וחל על הבית המשותף. ככל שסבור בעלים של דירה בבית משותף, כי רכש הדירה מבעליה הקודמים תוך שטעה, הוטעה או בשל כל פגם אחר שנפל בכריתת הסכם המכר, לרבות לעניין הימצא ליקוי בדירה עובר לרכישתה הגורם נזקים לדירה אחרת בבית המשותף, עומדות לו מלוא טענותיו כלפי בעלים אלה. ברם, אין בכך כדי לגרוע מחובתו-הוא לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקוי בדירה, מיום שרכש הדירה ונרשם או זכאי להירשם בעליה, במענה לדרישת הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף שניזוקה בשל ליקויים אלה (ראו גם: תביעה 6/326/2019 (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת) גבע נ' אשורי, פורסם ב"נבו" (24.12.2019)).

26. בנסיבות דנן, אין חולק כי ביום 4.9.2019, נמכרה דירת הנתבעים 1-2 לנתבעים 4-3, במסגרת הליכי הסדר נושים ובאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב בהחלטתו מיום 1.9.2019. זאת, קודם להגשת התביעה דנן ביום 16.1.2020. קרי, במועד הגשת התביעה היו הנתבעים 3-4 זכאים להירשם בעלים של הדירה, כאמור בהוראת תקנה 3(ב) לתקנון המצוי, מכוח הסכם המכר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. לפיכך, משהנתבעים 1-2 אינם בעלי דין דרושים בתביעה דנן ובגדרי הסמכות המסורה למפקח על רישום מקרקעין, הנני להורות דחיית התביעה נגדם.
28. בהתאם לחוות דעת המומחה, בדירת הנתבעים 3-4 ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, הן כשל בנקז המרפסת הן כשל באיטומה. חוות דעת המומחה לא נסתרה, בשים לב כי הצדדים לא הפנו למומחה שאלות הבהרה ולא ביקשו לחקרו על חוות הדעת. לפיכך, הנני לדחות טענתם הלאקונית של הנתבעים 3-4, לפיה הליקוי בנקז המרפסת הוא בגדר רכוש משותף, משנטענה ללא תימוכין ובניגוד לממצאי המומחה אשר נמצאו מהימנים עליי.
29. בהתאם להוראת תקנה 3(ב) לתקנון המצוי, חייבים הנתבעים 3-4 בתיקון הליקויים בדירתם.
30. לפיכך, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, כלשון המומחה בחוות הדעת: "לצורך ביטול הליקויים במרפסת דירת הנתבעים 3-4 יש לבצע איטום המרפסת בהתאם לדרישות ת"י 1752 על חלקיו. יש לבצע פירוק אריחי הריצוף בשטח המרפסת וחשיפת תשתית האיטום, לרבות שורת חיפוי היקפית תוך בחינת שיפוע ניקוז בתשתית. העבודה תכלול פירוק צנרת הנקז והחלפתה באופן תקין כנדרש בהוראות הל"ת. העבודה תכלול איטום באמצעות יריעות ביטומניות כפולות בעובי 5 מ"מ. העבודה תכלול ביצוע גימור 'רולקות', יריעות חיזוק ונדבך חציצה מתאימים תוך הקפדה על ביצוע איטום תחת ויטרינה, הסדרת מערכת נקזים לרבות יישום ניקוז כפול כנדרש, תוך בדיקת הנקז. יש לעלות עם שכבת האיטום אל עבר מעקה הגג וקירות הבית שבהיקף המרפסת עד לגובה 20 ס"מ מעל פני הריצוף. בתום העבודה, תבוצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות. בתום העבודה והבדיקות יש לבצע ריצוף כולל פאנלים תוך הקפדה על מילוי מישקים באמצעות רובע אקרילית." (עמודים 12-14 לחוות דעת המומחה).
31. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 30 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרטי עבודות כמפורט בחוות דעת המומחה ולמפרט חומרים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העבודות תבוצענה בפיקוח המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר יאשר ביצוע העבודות בהתאם למפרטי העבודה ותקינותן.

32. הנתבעים ימציאו לתובעים אישור בכתב בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן, באישור המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות.

33. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי). אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/71/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בכתבי סיכומיהם, בנותני הדעת למכלול נסיבות העניין, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות ההליך בסך של 6,500 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, לרבות בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ו ניסן תשפ"א, 8 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו